

刑法
No.38

共通問題 R1-5

(配点：3)

月 日

月 日

次の各【見解】と後記の各【事例】を前提として、後記アからエまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】

- A. 行為当時、客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情を判断の基礎とし、その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。
- B. 一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とし、その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。
- C. 行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合に因果関係を肯定する。行為の危険性は行為時に存在した全ての事情を基礎として判断する。

【事 例】

- I. 甲は、乙の顔面を手拳で1回殴打した。その殴打は、それだけで一般人に人を死亡させるほどの強さではなかったが、乙はもともと特殊な病気により脳組織が脆弱となっており、その1回の殴打で脳組織が崩壊し、その結果、乙が死亡した。
- II. 甲は、乙の首をナイフで突き刺し、直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出血を来す傷害を負わせた。乙は、直ちに病院で適切な医療処置を受け、一旦容体が安定したが、その後、医師の指示に従わず安静に努めなかったため、治療の効果が減殺され、前記傷害に基づき死亡した。
- III. 甲は、路上で乙の頭部を激しく殴打し、直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害を負わせ、倒れたまま動けない乙を残して立ち去った。そこへたまたま通り掛かった無関係の通行人が、乙の腹部を多数回蹴って、内臓を破裂させ、数時間後に乙は内臓破裂により死亡した。

【記 述】

甲の行為と乙の死亡との間の因果関係については、

- ア. Iの事例で、行為当時、乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず、甲も認識していなかった場合、A及びCの見解からは肯定され、Bの見解からは否定される。
- イ. Iの事例で、行為当時、乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず、甲も認識していなかったが、甲はこれを認識できた場合、AからCまでのいずれの見解からも肯定される。
- ウ. IIの事例で、行為当時、乙が治療を受けた後、医師の指示に従わず安静に努めなくなること一般に予見できなかったが、甲は予見していた場合、Bの見解からは肯定され、A及びCの見解からは否定される。
- エ. IIIの事例で、行為当時、乙が通行人に蹴られることを一般人は予見できず、甲も予見していなかった場合、AからCまでのいずれの見解からも否定される。

ア 正しい

見解Aは、相当因果関係説における客観説である。客観説では、行為当時、客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情が判断の基礎となる。乙が特殊な病気により脳組織が脆弱となっていたという事情は、行為当時存在していた事情だから行為者ないし一般人が認識しえたか否かに関わらず判断の基礎となる。そして、乙の顔面を手拳で1回殴打する行為は、乙の脳組織が脆弱であれば脳組織が破壊されて死亡結果が発生することは異常な出来事ではないので、相当性は認められる。よって、見解Aにおいて、Iの事例で肢アの場合、因果関係は肯定される。

見解Cは、いわゆる危険の現実化説である。危険の現実化説では、行為時に存在した全ての事情を判断の基礎とし、行為の危険が結果に現実化したかによって判断される。乙が特殊な病気により脳組織が脆弱となっているという事情も、行為時に存在した事情であるから、判断の基礎とできる。そして、脳組織が脆弱となっていた乙の顔面への殴打行為は、その危険性が非常に大きいから、これが乙の死亡結果に実現したといえる。よって、見解Cにおいても、Iの事例で肢アの場合、因果関係は肯定される。

見解Bは、相当因果関係説における折衷説である。折衷説では、一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とするところ、行為当時、乙が特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず、甲も認識していなかった。そうすると、乙の脳組織が脆弱となっていたという事情は、判断の基礎とすることはできない。よって、見解Bにおいて、Iの事例で肢アの場合、因果関係は否定される。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

本記述は、Bの見解からも因果関係が肯定されるとしている点で、誤っている。

見解Aは、相当因果関係説における客観説である。客観説では、行為当時、客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情が判断の基礎となるから、乙が特殊な病気により脳組織が脆弱となっていたという事情を判断の基礎とできる。よって、見解Aにおいて、Iの事例で肢イの場合、因果関係は肯定される。

見解Bは、相当因果関係説における折衷説である。折衷説では、一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とするところ、行為当時、乙が特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず、甲も認識していなかった。そうすると、乙の脳組織が脆弱となっていたという事情は、判断の基礎とすることはできない。よって、見解Bにおいて、Iの事例で肢イの場合、因果関係は否定される。

見解Cは、いわゆる危険の現実化説である。危険の現実化説では、行為時に存在した全ての事情を判断の基礎とし、行為の危険が結果に現実化したかによって判断される。行為当時、乙が特殊な病気により脳組織が脆弱となっているという事情は、行為時に存在した事情であるから、判断の基礎とできる。そして、脳組織が脆弱となっていた乙の顔面への殴打行為は、その危険性が非常に大きいから、これが乙の死亡結果に実現したといえる。よって、見解Cにおいて、Iの事例で肢イの場合、因果関係は肯定される。

ウ 誤っている

本記述は、A及びCの見解からは因果関係が否定されるとしている点で、誤っている。

見解Aは、相当因果関係説における客観説である。客観説では、行為当時、客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情が判断の基礎となる。行為当時存在していた全ての事情が判断の基礎となるから、乙の首をナイフで突き刺し、直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出血を来す傷害を負わせたという事情は、判断の基礎となる。行為後に生じた乙が医師の指示に従わず安静に努めなかった行為は、一般人が予見できた事情ではないから、判断の基礎とならない。そして、乙は上記傷害に基づき死亡している。よって、見解Aにおいて、Ⅱの事例で肢ウの場合、因果関係は肯定される。

見解Bは、相当因果関係説における折衷説である。折衷説では、一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とする。乙の首をナイフで突き刺し、直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出血を来す傷害を負わせたという事情は、一般人が認識できたし行為者も認識していた事情だから判断の基礎となる。また、行為後に生じた乙が医師の指示に従わず安静に努めなかった行為は、行為者甲が予見していた以上、判断の基礎となる。もっとも、乙の適切な治療を受けないという不作為があったとしても、上記の重篤な傷害行為により死亡しているから相当因果関係は認められる。よって、見解Bにおいて、Ⅱの事例で肢ウの場合、因果関係は肯定される。

見解Cは、いわゆる危険の現実化説である。危険の現実化説では、行為時に存在したすべての事情を判断の基礎とし、行為の危険が結果に現実化したかによって判断される。事例Ⅱにおいては、乙が治療を受けた後、医師の指示に従わず安静に努めなかったという介在事情がある。もっとも、介在した被害者の不適切な行為が治療を受けないという不作為であったため、介在事情の結果に対する寄与が否定され、当初の傷害行為に認められる危険が医師の治療により妨げられることなく、死の結果へと現実化したと見ることができる。よって、見解Cにおいて、Ⅱの事例で肢ウの場合、因果関係は肯定される。

エ 正しい ★

見解Aは、相当因果関係説における客観説である。客観説では、行為当時、客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情が判断の基礎となる。行為当時、客観的に存在したすべての事情が判断の基礎となるから、甲が乙の頭部を激しく殴打し、直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害を負わせ、倒れたまま動けない乙を残して立ち去ったという事情は、判断の基礎となる。行為後に生じたそこへたまたま通りかかった無関係の通行人が、乙の腹部を多数回蹴って、内臓を破裂させた行為は、一般人が予見できた事情ではないから、判断の基礎とならない。そうすると、甲が乙の頭部を殴打した行為から乙が内臓破裂により死亡したという結果が発生することは社会観念上相当とでは認められない。よって、見解Aにおいて、Ⅲの事例で肢エの場合、因果関係は否定される。

見解Bは、相当因果関係説における折衷説である。折衷説では、一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とする。甲が乙の頭部を激しく殴打し、直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害を負わせ、倒れたまま動けない乙を残して立ち去ったという事情は、一般人が認識できたし行為者も認識していた事情であるから判断の基礎となる。行為後に生じたそこへたまたま通りかかった無関係の通行人が、乙の腹部を多数回蹴って、内臓を破裂させた行為は、一般人が予見できた事情ではなく、甲も予見していなかったものであるから、判断の基礎とならない。そうすると、甲が乙の頭部を殴打した行為から乙が内臓破裂により死亡したという結果が発生することは社会観念上相当とでは認められない。よって、見解Bにおいて、Ⅲの事例で肢エの場合、因果関係は否定される。

見解Cは、いわゆる危険の現実化説である。危険の現実化説では、行為時に存在した全ての事情を判断の基礎とし、行為の危険が結果に現実化したかによって判断される。危険の現実化説によれ

ば、行為時の事情が判断の基礎となるから、甲が乙の頭部を激しく殴打し、直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害を負わせ、倒れたまま動けない乙を残して立ち去ったという事情は、判断の基礎となる。また、行為後の事情も判断の基礎となるから、甲の行為後にそこへたまたま通りかかった無関係の通行人が、乙の腹部を多数回蹴って、内臓を破裂させ、数時間後に乙は内臓破裂により死亡したという事情も、判断の基礎となる。事例Ⅲにおいては、乙の内臓破裂による死亡は、甲が乙に暴行を加えそのまま乙を放置した場所にたまたま通りかかった無関係の通行人の行為によって生じているところ、甲の行為の危険は脳出血を伴う傷害にあり、乙の内臓破裂の死因を形成させるものではないから、甲の行為の中に含まれている危険が結果の中に実現したと評価することはできない。よって、見解Cにおいて、Ⅲの事例で肢エの場合、因果関係は否定される。したがって、本記述は正しい。